



**PUTUSAN**  
Nomor 5015 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Blok E, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **YAYASAN TARBİYAH BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah I, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ahmad Nur Irsan Finazli, S. Psi., selaku Ketua Yayasan Tarbiyah Banjarbaru;
3. **SEKOLAH CENDEKIA PAUD IT TAHFIDZ AND RESEARCH BANJARBARU**, beralamat di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah I, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Kartika Dewi Kesumawati selaku Sekolah Cendekia Paud IT Tahfidz and Research Banjarbaru;
4. **NI'MAH**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **ROFIQOH**, bertempat tinggal di Jalan Sukarelawan, Nomor 26, RT 026, RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



6. **NAILI MAYMANAH**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  7. **ANI ROHIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
  8. **FARIHATURAHMI**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  9. **M. AKBAR ALGHIFARI**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  10. **TAUFIK RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Karangrejo, RT 040, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
  11. **ENDANG ALFIANI**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Blok E, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
  12. **VIDIAH ARDIANI**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palam Indah I, Blok E, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mujahid Zarkasi, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AMZ & Associates, beralamat di Jalan Krisna III, Nomor 12, RT 21, Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **KOERUDIN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palam Indah I, Blok A, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **ARIYANI ERNA ROHAYATI**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palam Indah I, Blok A, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **INDARWATI**, bertempat tinggal di Abadi Makmur, RT 05, RW 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **EKA WINDA YUNITA**, bertempat tinggal di Jalan Abadi Hanyar, Gunung Kaminting, RT 05, RW 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **JOKO UMBARAN**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah, Blok RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
6. **KHAIRULLAH**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palam Indah I, Blok D, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **DALYONO**, bertempat tinggal di Jalan Transmisi, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



8. **SUSILO**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Blok G, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
9. **HENDRI WIDIAN**, bertempat tinggal di Asrama Denzipur 8, RT 012, RW 02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
10. **BUDI SELAMET**, bertempat tinggal di Asrama Denzipur 8, RT 012, RW 02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
11. **MUHAMMAD FAHRUL RAJI**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Blok C, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
12. **FENDI PRATIKNO**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Blok D, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
13. **ADE SUMEDRI**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Blok F, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
14. **AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
15. **DHAIFUR RAUF**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah, RT 40, RW 07, Kelurahan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

**16. MULYONO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

**17. UDIN MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah I, Blok Ujung, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

**18. AHMAD JAMHARI**, bertempat tinggal di Jalan Transmisi, Komplek Wengga Palm, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

**19. AHMAD FATONI**, bertempat tinggal di Jalan Transmisi, Blok P, Nomor 118, Komplek Wengga Palm Indah, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

**20. SAHUDA**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,

**21. IMAM AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, Komplek Wengga Palm Indah, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kartika, Nomor 25, RT 38, RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

- 1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur, Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - 2. NOTARIS RADEN SUKOCO, S.H.**, beralamat di Jalan A Yani, Km 7,8, Jalan Bunyamin Residence Ray 4, Nomor 68, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XIII dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghentikan sementara semua kegiatan Para Tergugat dan Turut Tergugat di tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 milik warga tersebut sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



3. Menyatakan sah menurut hukum menyerahkan hibah dari Bapak Nasrullah Abdullah kepada Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040, RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, seluas sekitar 1.390,5 meter persegi dan sekarang berubah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 19299, seluas sekitar 1.510 meter persegi, atas nama Sunardi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara 14 meter dan 7,5 meter berbatasan dengan Komplek Wengga Palam (sekarang rumah Darmaji, Rujuk, dan Cahyono);
  - Sebelah selatan 31 meter + 2 meter berbatasan dengan jalan komplek menuju Pura;
  - Sebelah barat 59 meter berbatasan dengan Syahransyah dan jalan komplek;
  - Sebelah timur 31 meter dan 25,5 meter berbatasan dengan M. 3926 (tanah-rumah Taufik Rahman, SDIT/Yayasan Tarbiyah, Jalan Batako), dan M.3801 (tanah kosong);
4. Menyatakan dan menetapkan tanah sebagaimana semula Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, seluas sekitar 1.390,5 meter persegi, atas nama Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040, RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 19299, seluas sekitar 1.510 meter persegi, atas nama Sunardi, dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 tersebut adalah milik warga masyarakat di lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I, Blok B, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atas bidang tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 sebagaimana Surat

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, seluas sekitar 1.390,5 meter persegi atas nama Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040, RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 19299, seluas sekitar 1.510 meter persegi, atas nama Sunardi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut seperti keadaan dan tujuannya semula kepada masyarakat di lingkungan RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanpa syarat dan beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama atas kerugian Para Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan harga tanah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian imateriil sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai kepada masyarakat melalui Ketua RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk segera keluar, meninggalkan, mengosongkan dan mengembalikan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut dalam keadaan seperti semula sejak putusan pengadilan ini dibacakan;
9. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 milik masyarakat di lingkungan RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikuasai Tergugat II tersebut;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



10. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini dibacakan;
11. Menetapkan dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, dan *kasasi* dari Para Tergugat;
12. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I - XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat XIII tidak membantah atas seluruh dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun dalam replik, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat XIII;
2. Secara yuridis, Sertipikat Hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat XIII merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum menyerahkan hibah dari Bapak Nasrullah Abdullah kepada Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040, RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, seluas sekitar 1.390,5 meter persegi dan sekarang berubah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 19299, seluas sekitar 1.510 meter persegi, atas nama Sunardi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara 14 meter dan 7,5 meter berbatasan dengan Komplek Wengga Palam (sekarang rumah Darmaji, Rujuk, dan Cahyono);
  - Sebelah selatan 31 + 2 meter berbatasan dengan jalan kompleks menuju Pura;
  - Sebelah barat 59 meter berbatasan dengan Syahransyah dan jalan kompleks;
  - Sebelah timur 31 dan 25,5 meter berbatasan dengan M. 3926 (tanah-rumah Taufik Rahman, SDIT/Yayasan Tarbiyah, Jalan Batako), dan M.3801 (tanah kosong);
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sebagaimana semula Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, seluas sekitar 1.390,5 meter persegi, atas nama Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040, RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 19299, seluas sekitar 1.510 meter persegi, atas nama Sunardi, dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 tersebut adalah milik warga masyarakat di lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I, Blok B, RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atas bidang tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, seluas sekitar 1.390,5 meter persegi atas nama Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040, RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 19299, seluas sekitar 1.510 meter persegi, atas nama Sunardi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk mengembalikan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut seperti keadaan dan tujuannya semula kepada masyarakat di lingkungan RT 040, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk segera keluar, meninggalkan, mengosongkan dan mengembalikan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut dalam keadaan seperti semula sejak putusan pengadilan ini dibacakan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 40/PDT/2024/PT BJM, tanggal 31 Mei

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Perdata Nomor 40/PDT/2024/PT BJM, pada tanggal 31 Mei 2024 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 28 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 40/PDT/2024/PT BJM, tanggal 31 Mei 2024 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



3. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat dan orang tua santri. Pada mulanya warga masyarakat menerima hibah tanah dari Nasrullah untuk digunakan sebagai sarana pendidikan agama dan berdasarkan hasil musyawarah surat hibah kepemilikannya diatas namakan Sunardi selaku Ketua RT sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 seluas 1.510 m<sup>2</sup> dan di atas tanah itu dengan dana swadaya masyarakat telah dibangun Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 601 pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat II (Yayasan Tarbiah) mulai menguasai tanah dan bangunan tersebut dan meminta agar TPA Al Amin keluar;
- Bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 23 Agustus 2019, Sunardi sudah mengembalikan tanah kepada Nasrullah, selanjutnya Nasrullah dengan persetujuan anak-anaknya telah menghibahkan tanah itu kepada Yayasan Tarbiah. Kemudian untuk melakukan kegiatannya, TPA Al Amin mengambil tempat terpisah di Langgar Al Hidayah sejak 22 September 2014, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa adalah mengenai hibah tanah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan keagamaan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



Peradilan Agama, hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SUNARDI, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 40/PDT/2024/PT BJM, tanggal 31 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 28 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUNARDI, 2. YAYASAN TARBIYAH BANJARBARU, 3. SEKOLAH CENDEKIA PAUD IT TAHFIDZ AND RESEARCH BANJARBARU, 4. NI'MAH, 5. ROFIQOH, 6. NAILI MAYMANAH, 7. ANI ROHIMAH, 8. FARIHATURAHMI, 9. M. AKBAR ALGHIFARI, 10. TAUFIK RAHMAN, 11. ENDANG ALFIANI, 12. VIDIAH ARDIANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 40/PDT/2024/PT BJM, tanggal 31 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 28 Maret 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 5015 K/Pdt/2024